

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5558/2533

นางเปราะ แซ่ลี้ม
นางทองมา แซ่ตัน หรือ มหาแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 86

จำเลยเช่าที่ดินของ ห. มีกำหนด 10 ปี โดยทำสัญญาเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีผลบังคับกันได้เพียง 3 ปี ที่จำเลยให้การว่า กำหนดเวลาเช่าที่เกินกว่า 3 ปีเป็นคำมั่นซึ่งมีผลบังคับ ห. ได้ จึงมีผลบังคับ พ. ผู้รับโอนที่ดินจาก ห. ด้วยนั้น ไม่มีบทกฎหมายรับรองสิทธิให้บังคับตามที่จำเลยให้การ ศาลขอที่จะพิพากษาคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องสืบพยาน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเพียรชัย ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๒๗๖, ๑๒๗๗, ๑๒๗๘ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อต้นปี๒๕๒๔ จำเลยได้ขออนุญาตนายเพียรชัย ปลุกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวครั้นเดือนตุลาคม ๒๕๒๙ นายเพียรชัยถึงแก่กรรม จำเลยก็ขอผ่อนผันจากโจทก์ในฐานะมารดาและผู้จัดการมรดกของนายเพียรชัยเพื่อขอยู่อาศัยในที่ดินทั้งสามแปลงต่อไป ถ้าโจทก์ต้องการใช้ที่ดินเมื่อใดจำเลยก็จะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกทันที โจทก์จึงอนุญาต ต่อมาปี๒๕๓๑ โจทก์บอกขาย

ที่ดินดังกล่าวให้บุคคลภายนอก แต่ไม่อาจทำการซื้อขายได้เพราะจำเลยไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายบริวารออกไป ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๕/๔๘-๕๔ หมู่ ๔ ตำบลเขาน้อย อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขนย้ายทรัพย์สินกับบริวารออกจากที่ดินพิพาทกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้อาศัยและไม่เคยขออนุญาตปลูกห้องแถว๗ คูหาในที่ดินพิพาทจากนายเพียรชัยหรือโจทก์ เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายหริดและนางนวล สุขทวี จำเลยเช่าที่ดินพิพาทจากนายหริดและนางนวลในปี ๒๕๑๓ และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ นายหริดได้ทำสัญญาเช่ากับจำเลยอีกว่าจะให้จำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทต่อไปอีก ๑๐ ปีกับบันทึกต่อท้ายสัญญาว่าเมื่อครบกำหนด ๑๐ ปีแล้ว จำเลยมีสิทธิอยู่ในที่ดินที่เช่าต่อไป แม้จะฟังว่าสัญญาเช่าบังคับกันได้เพียง ๓ ปีแต่ที่ทำไว้เพิ่มอีก ๗ ปี ก็เป็นค้ำประกันที่บังคับนายหริดคู่สัญญาเดิมได้ จึงบังคับนายเพียรชัยผู้รับโอนที่ดินพิพาทได้ด้วย จำเลยจึงมีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาทไปจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องคำให้การแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้และโจทก์ไม่ติดใจในเรื่องค่าเสียหาย จึงพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ ๕/๔๘-๕๔ และขนย้ายทรัพย์สินบริวารออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ตามสัญญาเช่าที่ดินและค้ำนให้จำเลยอยู่
ได้จนถึงปี ๒๕๓๕ เป็นค้ำนที่ใช้บังคับได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนนั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๘ บัญญัติว่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์... ถ้ามี
กำหนดกว่าสามปีขึ้นไปหรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า หากมิได้ทำเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่
เพียงสามปี ดังนั้น ตามคำให้การจำเลยและสัญญาเช่าที่แนบมาท้ายคำให้การสามารถ
บังคับนายหริดคู่สัญญาหรือนายเพียรชัยผู้รับโอนสิทธิจากนายหริดให้จำเลยเช่าที่ดิน
ได้เพียง ๓ ปี โจทก์ฟ้องจำเลยให้ออกจากที่ดินที่เช่าเมื่อเกิน ๓ ปี จึงสามารถบังคับ
ตามคำฟ้องได้ไม่มีบทกฎหมายรับรองสิทธิให้บังคับตามที่จำเลยให้การศาลขอที่จะ
พิพากษาคดีได้โดยไม่ต้องสืบพยาน

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นายเจริญ เนาวพนานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ